

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Documentos (arts. 231 a 238 do CPP)

No estudo trata da PROVA DOCUMENTAL.

Vamos novamente utilizar o método perguntas e respostas.

O que é documento?

Escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

Art. 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. Parágrafo único. À fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original.

Quando podem ser apresentados documentos?

Em regra, em qualquer fase do processo.

Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Cartas particulares, interceptadas ou obtidas ilicitamente são aceitas?

Claro que não.

Art. 233. As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário.

O próprio juiz (de ofício) pode juntar algum documento nos autos? Em que caso?

Sim, quando tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa.

Art. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.

Por fim, seguem demais dispositivos sobre o tema:

Art. 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, quando contestada a sua autenticidade.

Art. 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade.

Art. 237. As públicas-formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade.

Art. 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos.

Esquemmatizando:

- LETRA/FIRMA DOCUMENTOS PARTICULARES: CONTESTADO – EXAME PERICIAL.
- DOCUMENTOS LÍNGUA ESTRANGEIRA: TRADUTOR PÚBLICO (na falta, pessoa idônea).
- PÚBLICAS-FORMAS (cópia feita pelo tabelião): CONFERIDA COM ORIGINAL.
- DOCUMENTOS ORIGINAIS INÚTEIS PARA O PROCESSO: ENTREGUES À PARTE.

É isso.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas.

Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30.

Resumo

PROVA DOCUMENTAL:

O que é documento?

Escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

Art. 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.
Parágrafo único. À fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original.

Quando podem ser apresentados documentos?

Em regra, em qualquer fase do processo.

Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Cartas particulares, interceptadas ou obtidas ilicitamente são aceitas?

Claro que não.

Art. 233. As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário.

O próprio juiz (de ofício) pode juntar algum documento nos autos? Em que caso?

Sim, quando tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa.

Art. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.

DEMAIS ARTIGOS:

Art. 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, quando contestada a sua autenticidade.

Art. 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade.

Art. 237. As públicas-formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade.

Art. 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos.

Esquemmatizando:

- LETRA/FIRMA DOCUMENTOS PARTICULARES: CONTESTADO – EXAME PERICIAL.
- DOCUMENTOS LÍNGUA ESTRANGEIRA: TRADUTOR PÚBLICO (na falta, pessoa idônea).
- PÚBLICAS-FORMAS (cópia feita pelo tabelião): CONFERIDA COM ORIGINAL.
- DOCUMENTOS ORIGINAIS INÚTEIS PARA O PROCESSO: ENTREGUES À PARTE.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960